

עין משפט‏ **ג**ר מצוה

זו א מיי פֿ׳ט מהלכות תרומה הלכה ז: **י** ב שם הלכה א:

מוסף רש"י

אסורה לאכול בתרומה מיד. גמ ישראל הנשואה לכהן, שאוכלת בשבילו, אסורה מיד, דכל שעתא חיישין עכשיו ימות, אלמלא חיישין למיתה (גיטין כח.). הלוקח יין מבין הכותים. קודם שגזרו על יינם כדמפרש בשו"ט חולין, וקמם כוונם לא מפרשי תרומה ואין לה כלים להפריש לתוכן תרומה ומשער (שורבין יז.). אף: בערב שבת צין השמשות דתמיא בתוספתא (דמאי פ"ו) וקעם עליו היום ואין לו מה לשמות בשבת ואין לו פנאי להפריש (ב"ק טט.) וכונס גירי אמת משבי לה ואין איי נפקת מקדושתה על ידיה והם משודים על המעשרות ועל התרומה, ולא כעמי הארץ שזוכן מעשרין וסולן מפרישין תרומה, אבל כוונם משודים על הכל והלוקח מסה צריך לעשר ודאי (גיטין כח.) ואשמעינן הכא דסומא משדי אתרומה דקדקמי שני לוגין שאני עמיד להפריש כי (וחולין יז.) שני לוגין שאני עתיד להפריש. תרומה מן המאה (שורבין יז.) הרי הן. בתוכו (שם). תרומה. גדולה, ואמר כך עשה ממה ששפירי מהם מדות, מפריש עשרה למשכר ראשון ומפריש תשעים מדות ומפריש מן תשעה למעשר שני (ושנייה ב.). ומיחל. מעשר שני שהוא יכול לתקן מיד בלא הפרעה, לאחר שקרא עליו שם יחללנו בכל מקום שהוא על המעות (שורבין יז.) מתיא מעשר שני לחולין על מעות שם לו צניט, דמה שיש לו פנאי לתקן יתקן, דלא בצמירה בעלמא טי' (ב"ק טט.) האול ויכול לתקט בצמירה בעלמא ולומר הרי הוא מחולל על מעות שיש לו בתוך הבית, לא הימיו לו כמנים לשמות ולמקח על הביריה, אבל בתרומה ואמר מעשרות סמינן אבריה ולאחר השבת כשיפרישם אמרין הוצר הדבר שזו תרומה (שורבין יז.) דמלאך שקרא שם יאף לו מדי טבל, וכשהוא מתיא יין לשתייתו הוא הנצר לחולין ולכשיחיו לו כלים יוציא מן העד לתרומה הוא הנצר לתרומה ויש צריה (גיטין כח.) וישתה ממנו לאלתר, אלא שיהר שיתמר כגלי שיעור התרומה והמעשרות (ושנייה ב.). וכשיחיו לו כלים יפריש גם התרומה והמעשר (יומא יז.).

כג:

דתניא הַלּוֹקֵחַ יֵין מִבֵּין הַכּוֹתִים. צרייטא היא דמתני זה פלוגמא דתנאי ומשנה אחרת היא במסכת דמאי פרק שביעי [מ"ד] וסממא כר"מ ובמטהר יינו של כותי איירי או קודם שגזרו על יינן כדאיתא פ"ק דחולין (דף א.) ואע"ג דר' יוסי ורבי שמעון דהכא שמעינן להו במנחות פרק רבי ישמעאל (דף כו:.) דכותים גרי אריות הן מ"מ אפשר דשגזרו על יינן של נכרים לא גזרו על של כותים כיון דפרושים מע"ז יומר משאר נכרים ומחזיקים בתורה שצכתא אע"פ שגזרו על פתן כמו כן למ"ד גרי אמת גזרו על פתן ולא גזרו על יינן עד שגזר רבי מאיר בפרק קמא דחולין: **שְׂבִי דְּגוֹיִן** שאני עתיד להפריש. בע"ש צין השמשות איירי דקדתי בתוספתא^(א) הלוקח יין מבין הכותים בע"ש ושכח להפריש ולא ששכח עד שקדש היום דלס כן אפילו לקרות לו שם אסור כדמוכח בכמה דוכתי דאין תקנה לטבל בשבת אלא

באיסור דלמרינן פרק כירה (שבת דף מג.) טבל מוכן הוא אצל שבת שאס עבר ומיקנו ממוקן וצפ' מי שהחשיך (שם דף קג:.) היתה בהמתו טעונה טבל ועששית אסור לפורקה ולא מסתבר למימר דכל הני ר' יהודה ורבי יוסי ור' שמעון דאסרי ועוד דלמרינן פרק שני דבינה (דף פ'.) המעשר בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל למיכל בתנאי שאני עמיד להפריש לא היה ראוי לקונסו אפילו עבר ותיקן ולא מיירי נמי בצעוד יום אלא שאין שיהיה ציוס כדי להפריש דלס כן נימא מעשר שני בצפוניו או בדרומו ויחללנו וישתה כמו גבי דמאי אלא ששכח עד צין השמשות איירי דאסור להפריש דמתן פרק במה מדליקין (שבת דף לד.) ספק חשיכה אין מעשרין את הודאי ופירות כותי ודאי דאף על גב דלמרינן פרק שלשה שאכלו (בכרות דף מו:) הני כותאי עשורי מעשרי כראוי דכיון דכתיב באורייתא מזהר זהירי ה"מ כשרוצין לאכול אצל למכור לא חיישי אלפני עור דדרשי ליה כפשטיה ומשום גזול את הכהן ואת הלוי נמי לא חיישי דהוה ליה ממון שאין לו מוציעין ועוד משום דלא הוצרך חלקם ועוד כדדרשין פרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף פח:) עשר תעשר ואכלת ולא מוכר ולקרות שם כי האי גוונא דאומר שאני עמיד להפריש מותר דכולי האי לא גזר צין השמשות אפי' בודאי וכי האי גוונא דתני הכא קתני במסכת דמאי פרק ו' [מ"ה] גבי תאניס של טבל אצל בזה דדמאי לא תני הני דהכא וצטבל וזה תני תרומה גדולה מה שאין כן בדמאי דלא נחשדו עמי הארץ על תרומה גדולה והא דלא תני הכא למחר ולא גבי ^(א) דמאי פרק ו' וגבי מוזמן חבירו (שם מ"ה.) דקתני התם שאני עמיד להפריש למחר משום דמומזין אין מפריש אלא מה שאוכל והוא הדין נמי מי שיש לו תאניס של טבל שיכול להפריש מה שאוכל בשבת אלא לפי שירצה לתקן את המותר הכל בבת אחת לא קתני למחר דלגורך חול אסור להפריש ובהדיא אמרינן בירושלמי פ"ו דדמאי רבי ינאי הוה ליה תנאי ודאי שאל רבי חייה רבו מהו מתקנא בשבתא אי"ל למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים אפילו בשבת פירוש תנאי ודאי שהיה לו טבל ודאי שהתנה עליו מערב שבת מה שאני עמיד להפריש יחא מעשר אלמלא בהדיא דשרי וקנת תימנה עובדא דהאשה רבה (יבמות דף גג.) דרבי ינאי גופיה מעשר מפירה דבייתה שלא מן המוקף וקרא שם והפריש בשבת מן המוקף כעובדא דירושלמי ושמא יהוה הוא ברישא ואכתי לא ידע אי שרי אי נמי היה צריך לכווה כנחא דפירי ועוד דאין מתנה על ודאי שציד חבירו כדאיתא בירושלמי דדמאי דלמר מה צין דמאי ולדאי דמאי אדם מתנה על דבר שאינו בדרשותו ודאי אינו מתנה אלא על דבר שצדשותו והא דאין קורא שם הכא לתרומת מעשר ולא גבי תאניס טבל ואלו גבי מוזמן ובהדיא דדמאי אשכחן שהוא קורא שם לתרומת מעשר משום דגבי דמאי דמעשרין וכן שלו מתקן המעשר כדי לאכול אצל כאן שהוא ודאי צריך ליתן ^(א) ללוי ^(ב) ולהכי לא קתני הכא מעשר בצפוניו או בדרומו דקדקתי גבי דמאי משום דקביעות מקום כהפרשה ותנן פרק במה מדליקין (שבת דף לד.) ואם ספק חשיכה אין מעשרין את הודאי אצל מעשרין את הדמאי ומתניתין בה"ש ולהכי נמי לא קתני הכא ומחלל על המעות דקדקתי גבי דמאי אלא קתני ומיחל ושותה והיינו מתחיל ושותה דאי מחלל על המעות ושותה ליתני מחלל על המעות דקדקתי בכווהו ועוד כאן דלמר שאני עמיד להפריש סתם ולא קבע לו מקום בצפוניו או בדרומו אין יכול לחללו דמתניא בתוספתא דמעשר שני מעשר שני שצחפך זה מחולל על איסר זה ולא קבע לו מקום בצפוניו או בדרומו רבי שמעון דאמר קרא שם וחכמים אומרים עד שיאמר לנפוניו או לדרומו ומייתי התם עובדא דרשב"ג ור' יוסי ור' יהודה שנכנסו אצל בנה הבית לכויר והיה מעשר בזה הענין אמרו לו השכרת המעות ואיצדת הנפשות ורבי שמעון נמי דלמר קרא שם כל אמר לא דרבי דוקא כשאומר בתוכן דהיינו נמי פלוגמתייהו דר"ש ורצנן במסכת תרומות (פ"ג מ"ה.) האומר תרומת כרי זה בתוכן ותרומת מעשר בתוכן ר"ש אומר קרא שם ומפרש פרק בכל מערבין (עירובין דף לו:) דדוקא כשאומר בתוכן דמשמע בצאמנעימו דקבע לו מקום אלא בירושלמי עלה דהדיא דתרומות פרק ששי משמע דבתוכן לאו דוקא ושם פירשתיא ועוד על כרחיך צריך להפריש דהא קאמר שאני עמיד להפריש ואם היה שותה בלא הפרשה נמצא שותה טעלים למפרע כמו בלס יעקב הנוד דשאני עמיד להפריש אכולהו קאי כדמוכח בתוספתא דקתני עשרה הבאים אחריהם תשעה הבאים אחריהם ובשבת אין מפרישין כדפרישית: **עֲשֶׂרָה** **מַעֲשֵׂר** **רִאשׁוֹן** **תִּשְׁעָה** **מַעֲשֵׂר** שני. לאו דוקא דכבר הפריש מן המאה שני לוגין לתרומה גדולה ונמצא חסר מהנך עשרה ותשעה מעשר של שני לוגין דהיינו חומש הלוג וכן גבי תאניס דמסכת דמאי (פ"ו מ"ה.) ומיהו יתכן שהפריש שנים ממאה ושנים דהא זמנין דמפריש נמי אחד מששים דמתנן במסכת תרומות (דף ק.) דליכא תורס בעין רעה ויש מפרשים משום דכותים שמה הפרישו תרומה גדולה והשאר לא הפרישו ולכן אין מתמעט שיעור המעשר ולא יתכן לומר כן בתאניס של טבל דמסכת דמאי פרק שביעי ועוד יש מפרשים משום דחטה אחת פוטרת את הכרי אינה ממעטת את המעשר אפי' כשמרבה בתרומה וגם זה לא יתכן כלל: **דְּבָרֵי ר"מ**. משמע הכא דר"מ אית ליה צריה דלמאן דלית ליה צריה אסור כדמוכח שמעתינן בכמה דוכתי ומימה דבפרק יש צבור (בכרות דף מח.) משמע דמספקא ליה לרבי מאיר אם יש צריה אם לא גבי פלוגמא דר"מ ורבי יהודה דלס לא נתנו עד שחלקו ומפרש בגמרא דסבירא ליה כרב אפי דלמר האחין שחלקו מחלה יורשין ומחלה לקוחות משום דמספקא ליה כדמוכח פ"ק דבבא קמא (דף עו.) וי"ל דשאני הכא שמבצר בדבריו כשאומר שאני עמיד להפריש וכן צריך לומר משום רבי יהודה דמוקי ליה התם רבא כרב אפי וצריש כל הגט (גיטין דף כה:) קאמר רבא גופיה דצין רבי יהודה ורבי שמעון אית להו צריה וטעמייהו הכא משום בקיעת הנוד וכן צריך לומר נמי דלא תיקשה לדשמואל אדשמואל בסוף בינה (דף לו:) גבי שנים שלקחו חבית וצמה בשותפות דקאמר דשמואל אף חבית אסור משום דאין צריה וצפ' מי שאחזו (גיטין דף עה:) אמרינן איתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם ימות יחא גט ואם לא ימות לא יחא גט ולכי מיית הוי גיטא אלמא יש צריה דכי האי גוונא דייקינן פרק כל הגט (שם דף כה:) ושם) צרישא אמילתיא דר' יהודה דמה היא באותן הימים והטעם פ' שם צקונט' משום דאין זה תנאי כשאר תנאים דעלמא שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעתו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע בלא טעמא דצריה אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום צריה לא הוי גט והא דמשמע פרק בכל מערבין (עירובין דף לו:) גבי שני רמונים כשאמר אם ירדו גשמים היום יחא זה תרומה על זה ואם לאו יחא זה תרומה על זה דהוי תרומה היינו למאן דאית ליה צריה אי נמי התם חשיב טפי משום דמתנה

הישן תחת המטה פרק שני סוכה

וכיון דמייסא כוונא. מתמעטת רטררר"ט והוה ליה שלשה וצטיל ליה לצוד ואין כאן דופן: **ולאו אדעתיה**. אינו נותן לב לתקנה דאינו ניכר: **הרי זה גיעיד**. ירא שלא ימות פתאום או בעיר אחרת ומחקק אשתו לחלילה ונותן לה גט כשהוא צריך ואומר לה גט זה יחא לגרשך שעה אחת קודם מיתתי: **אסורה לאכול בתרומה מיד**. אם הוא כהן והיא ישראלית דשמא זו היא השעה שקודם למיתתו והרי היא מגורשת ממנו אלמא מיתה שכיחא ומיירשין לה: **ואמר אצוי גרסינן**: **הלוקח יין מבין הכופים**. קודם שגזרו עליהם כדלמרינן בזהל שזחטין (חולין דף א.) **אומר שני לוגין שאני עמיד להפריש**. מן המאה לתרומה הרי שם תרומה קרוי עליהם בתוכו וכגון שהגיע לילי שבת [ואן] אין עמו כלים טהורים להפריש לתוכן תרומה ומעשר. והאי דנקט כותים אשמעי' דגרועין הן מעמי הארץ והלוקח מהן צריך לעשר ודאי ולא דמאי ואף על התרומה נחשדו: **ומיחל**. מעשר שני שהוא יכול לחללו ומחללו בתוכו על מעות שיש לו בתוך ביתו: **ושותה מיד**. ומסיבין אבריה וכושיבא לציתו יפריש ואמרינן יש צריה שאלו הן מעשרן ותרומותן: **אוסרין**

ואקשינן וכי אמר אבוי כי ר' מאיר חייש למיתה ור' יהודה לא חייש, והתנן בגיטין פרק ג' בת ישראל שניסת לכהן והלך בעלה למדינת הים, הרי זה גיטין שעה אחת קודם מיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד. ומשני אבוי, הא דקתני אובלת, ר' מאיר דלא חייש למיתה, והא דקתני אסורה לאכול, ר' יהודה דחייש למיתה. דמתן הלוקח יין מבין הכותים, פ' בערב שבת ולא הספיק להפריש, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה וכו'. ומה ר' לבקיעת הנוד, ור' יהודה דחייש לפיכך אוסר.

מסורת הש"ס

(א) גיטין כח. (ב) ג"ז שם ומדרים ג: יבמות סט.; (ג) צ"ק סט: דמאי פ"ו מ"ד יומא ט: עירובין לו: מעילה כב. חולין יד. גיטין כה. כת. [תוספ' דמאי פ"ח ה"ה], (ד) [דדמאי פ"ח ה"ה], (ה) גי' רש"י טבל ודמאי, (ו) עיין מהרש"א,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה שני לוגין וכי אצל כאן שהוא ודאי צריך ליתן ללוי והוא דלא קמני: (ב) ד"ה עשרה וכו' מוכר כדעת בעל הבית ואם אינו יודע דעתו של בעל הבית תורם בבביונית אחד מחמשים פיסת עשרה:

לעזי רש"י

ריטורי"ט. מחברין.

רבינו חננאל

ואקשינן וכי אמר אבוי כי ר' מאיר חייש למיתה ור' יהודה לא חייש, והתנן בגיטין פרק ג' בת ישראל שניסת לכהן והלך בעלה למדינת הים, הרי זה גיטין שעה אחת קודם מיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד. ומשני אבוי, הא דקתני אובלת, ר' מאיר דלא חייש למיתה, והא דקתני אסורה לאכול, ר' יהודה דחייש למיתה. דמתן הלוקח יין מבין הכותים, פ' בערב שבת ולא הספיק להפריש, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה וכו'. ומה ר' לבקיעת הנוד, ור' יהודה דחייש לפיכך אוסר.